

1508688-37.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097270/2021 - 03º D.P. CAMPOS

ELISEOS, 17249334 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 982/21/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

2097270 - 03º D.P. CAMPOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1508688-37.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508688-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097270/2021 - 03º D.P. CAMPOS

ELISEOS, 17249334 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 982/21/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

2097270 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNI DUTRA LEAL MIRANDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

GIOVANNI DUTRA LEAL MIRANDA qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 09 de abril de 2021, por volta das 13h, na Rua Santa Efigênia, altura do número 419, República, nesta cidade e comarca, trazia consigo e transportava, com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros, 20 (vinte) comprimidos, com peso líquido de 9,9 gramas, contendo a substância metilenodioximetanfetamina (MDMA), vulgarmente conhecida como "ecstasy", e 01 (um) invólucro contendo 0,9 gramas de tenanfetamina

(MDA), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante à fl. 04; boletim de ocorrência às fls. 05/08, 145/146 e 155/157; auto de exibição e apreensão às fls. 11 e 158; termo de interrogatório à fl. 13; termos de depoimento às fls. 12 e 15/16; laudo de constatação provisório às fls. 21/24; laudo pericial definitivo às fls. 91/93 e 113/115; laudo pericial (quebra de sigilo telemático) às 130/136

Recebida a denúncia no dia 14 de outubro de 2021 (fl. 137), o réu foi regularmente citado à fl. 129 e apresentou defesa prévia às fls. 121/122.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 158), restando positiva as identificações como "ecstasy" e tenanfetamina, nos termos do laudo pericial.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Por outro lado, não houve provas da traficância.

Na data dos fatos, os policiais civis Alexandre e Mario receberam denúncia de populares sobre uma eventual mercancia de substâncias entorpecentes, cuja negociação teria se dado por meio digital (internet) e iria ocorrer entre as 12h e as 15h, na Rua Santa Efigênia, próximo ao cruzamento com a Rua Vitória. Também informava que o traficante estaria num veículo Lancer.

Munidos com tais informações, os policiais passaram a monitorar as imediações e, por volta das 13h, avistaram o referido veículo estacionado e fizeram a abordagem dos dois ocupantes. Em revista pessoal, encontraram as drogas no bolso do acusado. Essa a prova acusatória, insuficiente a meu ver para a condenação pelo tráfico.

Em seu interrogatório judicial, GIOVANNI negou a traficância, asseverando que havia acabado de adquirir os entorpecentes para o seu consumo.

Ab initio, convém ressaltar que a comprovação da elementar uso próprio exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei 11.343/06, não emerge como circunstância de fácil constatação, sendo não raras as vezes em que tal análise deve ter por norte alguns balizamentos extraídos da própria situação fática.

Nesse diapasão, "A comprovação da elementar do tipo previsto no artigo 16 - uso próprio - nem sempre é de fácil constatação, prevendo a própria lei, em seu artigo 37, alguns critérios legais. Assim, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei nº 6.368/76, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Deve, igualmente, ser levada em conta para efeito de tipificação do delito a forma de acondicionamento da substância entorpecente" (Informação obtida através do site "Gazeta Online",

&&&http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2013/07/noticias/cidades/1453817-drogas-ovens-misturam-ecstasy-a-outras-drogas-durante-a-balada.html&lt, acesso em 02/03/2016.)

No caso dos autos, vale dizer que a quantidade de drogas apreendida não foi extensa. Além disso, como narrado pelos policiais civis, o acusado não foi visto em atividade e a denuncia anônima relatada não foi registrada

Claro que é possível mesmo que ele estivesse realizando venda naquele dia, todavia esta conclusão não emergiu cabalmente dos autos. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório não explicitaram o intuito de venda dos entorpecentes, essencial para configuração do tráfico de entorpecentes, o que faz toda a diferença.

Diante destas circunstâncias, entendo que a posse dos entorpecentes pelo acusado, comporta a desclassificação delitiva.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.
Tratando-se de réu primário, fixo a pena de advertência.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GIOVANNI DUTRA LEAL MIRANDA como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena de ADVERTÊNCIA e, consequentemente, JULGO EXTINTA a penalidade pelo seu integral cumprimento.
Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.
Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).
Defiro a liberação do veículo e celular apreendidos em favor do réu, expedindo-se o necessário (fls. 11 e 158).
Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Expeça-se o necessário.
Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).
Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com a alínea a do parágrafo nono do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro 2003.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.
P.R.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA